

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2223/2530

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง วราภรณ์ พงศ์ สุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 132, มาตรา 174 (2)

โจทก์มีได้นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยเองตามคำสั่งศาลชั้นต้น เพียงแต่เสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายและค่าป่วยการพิเศษเพื่อให้เจ้าพนักงาน เดินทางถ่ายภาพรายงานการเดินทางหมายส่งให้โจทก์เท่านั้น ดังนั้นเมื่อส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้โจทก์ต้องแถลงต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วัน ส่งไม่ได้ตามที่ศาลชั้นต้นสั่ง การที่โจทก์ไม่นำส่งเองจึงไม่ทราบผลทันทีที่ส่งไม่ได้ เป็นความผิดของโจทก์เอง กรณีถือได้ว่าโจทก์ทิ้งฟ้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174(2) แต่อำนาจจำหน่ายคดีตามมาตรา 132 เป็นดุลพินิจ ของศาล เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ ติดตามขอทราบผลการส่งหมายโดยขอดู จำนวนจากเจ้าหน้าที่ศาลหลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจำนวนเสนอผู้พิพากษาทุกครั้ง และเหตุที่เจ้าพนักงานเดินทางไม่ได้ส่ง ภาพถ่ายรายงานการเดินทางหมายของจำเลยที่ 6 ให้โจทก์ก็เพราะมีเหตุขัดข้องทางฝ่าย เจ้าพนักงานเดินทางหมายเอง จึงเป็นพฤติการณ์ที่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีสำหรับจำเลย ที่ 6.

มูลคดีเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดให้ร่วมกันชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่ง "รับคำฟ้องหมายส่งสำเนาให้จำเลย ให้โจทก์นำส่งใน 7 วัน ถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง" ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานว่า ได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ บัดนี้เกินมา 15 วันแล้ว โจทก์ไม่มาแถลงดำเนินคดี

ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 6 ออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เรื่องการส่งคำคู่ความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 ที่แก้ไขแล้วบัญญัติว่า บรรดาคำฟ้อง... ให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งให้แก่คู่ความ... และในวรรคสุดท้ายบัญญัติว่า คำฟ้องนั้นให้โจทก์เสียค่าธรรมเนียมในการส่งส่วนการนำส่งนั้น โจทก์จะนำส่งหรือไม่ก็ได้เว้นแต่ศาลจะสั่งให้โจทก์มีหน้าที่จัดการนำส่ง... คดีนี้เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฟ้องแล้วได้สั่งให้โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย แต่โจทก์กระทำเพียงเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายให้จำเลยทุกคน และคำปวยการพิเศษเพื่อให้เจ้าพนักงานเดินหมายถ่ายภาพรายงานการเดินหมายส่งให้โจทก์เท่านั้น ไม่ได้กระทำตามคำสั่งศาลคือ โจทก์ไม่ได้นำส่งเองถ้าโจทก์นำส่งเอง โจทก์จะทราบผลทันทีที่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ เป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลเมื่อโจทก์มิได้

แถลงต่อศาลเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ไม่ได้ตามเวลาที่ศาลกำหนด เป็นกรณีที่ถือได้ว่าโจทก์ทั้งฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ศาลมีอำนาจจำหน่ายคดี เสียจากสารบบความได้ตาม มาตรา 132 แต่บทมาตรา 132 นี้ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่า ศาลต้องจำหน่ายคดีเป็นแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ โจทก์อ้างว่าได้ติดตามขอทราบผลการ ส่งหมายให้จำเลยที่ 6 หลายครั้ง โดยขอดูสำนวนของศาลแพ่งแต่เจ้าหน้าที่ศาลแพ่ง อ้างว่าสำนวนเสนอผู้พิพากษาทุกครั้ง โดยขอดูสำนวนของศาลแพ่งแต่เจ้าหน้าที่ศาล แพ่งอ้างว่าสำนวนเสนอผู้พิพากษาทุกครั้ง โจทก์จึงไม่ทราบผลการส่งหมาย ทั้ง ปรากฏว่าเหตุที่เจ้าพนักงานเดินหมายไม่ได้ส่งภาพถ่ายรายงานการเดินหมายของ จำเลยที่ 6 ให้โจทก์เช่นจำเลยคนอื่น ๆ ก็เพราะมีเหตุขัดข้องทางฝ่ายเจ้าพนักงาน เดินหมายเองเป็นพฤติการณ์ที่ยังไม่สมควรจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 6 ฎีกาโจทก์ ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้โจทก์จัดการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ 6 ใหม่ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด แล้วดำเนินการต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็น พับทั้งสามศาล".

(ยอนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียีน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น